

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"



Resolución Directoral N° 00000219

Tocache, 06 FEB. 2026

VISTOS: La Opinión Legal N° 0006-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ, el Recurso de Reconsideración, del 25 de diciembre del 2025, interpuesto por la administrada Magdalena Castillo Pinedo, la Carta N° 090-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/GRRHH, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la solicitud de reingreso a la Carrera Pública Magisterial en el Marco de la Ley N° 29944 como profesora de aula, presentado por Magdalena Castillo Pinedo

CONSIDERANDO:

Que, doña Magdalena Castillo Pinedo con fecha 10 de diciembre del 2025, solicita el Reingreso a la Carrera Pública Magisterial en el Marco de la Ley N° 29944 como Profesora de Aula, sustentándolo con la Resolución Directoral N° 001550, de la UGEL Tocache, del 07 de mayo del 2025, mediante la cual se resolvió Cesar por Renuncia Voluntaria a partir del 30 de abril del 2025, a doña Magdalena Castillo Pinedo, documento que es presentado a dicha solicitud, como medio de prueba (Anexo 02), y con el cual pretende su reingreso al servicio.

Que, la Jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, mediante Carta N° 090-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/GRRHH, del 11 de diciembre del 2025, dando respuesta a la solicitud de reingreso, comunica la Improcedencia de la misma, señalando, además de que el reingreso es la acción administrativa mediante la cual, por única vez en su trayectoria laboral, el profesor que renunció a la CPM, solicita el reingreso, que dicha acción, de conformidad al artículo 121 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, establece las condiciones para el reingreso, siendo una de ellas, la existencia de plaza vacante presupuestada en el cargo de profesor, especialidad, modalidad, forma, nivel o ciclo educativo, en el ámbito de su jurisdicción, además que el citado proceso se realiza en el mes de diciembre de cada año, por lo tanto, no se cuenta con las plazas identificadas para llevar a cabo el proceso de reingreso a la Carrera Pública Magisterial, por lo que dicha solicitud es Improcedente.

Que, con fecha 25 de diciembre del 2025 [VIR-2025070396], la Prof. Magdalena Castillo Pinedo interpone Recurso de Reconsideración contra la Carta N° 090-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/GRRHH, mediante al cual se declara Improcedente su solicitud de reingreso a la Carrera Pública Magisterial, tramitado mediante Expediente Administrativo N° 2025-067002, solicitando que se revoque dicho acto administrativo y en consecuencia se declare procedente su reingreso, y de no conocerse las plazas disponibles, deberá considerársele en el cuadro de docentes hábiles para su reingreso, conforme a ley. Dentro de su escrito adjunta como Nueva Prueba las siguientes: i) Resolución Directoral N° 001550, del 07 de mayo del 2025, de Cese por Renuncia Voluntaria, y ii) La Ley de Reforma Magisterial, en su artículo 54.

Que, el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que: *"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba"*, es decir al presentar este recurso impugnatorio se exige la presentación de nueva prueba.

Que, es importante señalar que el recurso de reconsideración tiene como finalidad que la misma autoridad que resolvió el procedimiento evalúe la nueva prueba aportada por el administrado y, sobre la base de dicho análisis, pueda modificar su pronunciamiento, de ser el caso. Sin embargo, la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso reconsideración debe ser entendida como la presentación de un nuevo medio probatorio que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos controvertidos, toda vez que solo así



se justificaría que la misma autoridad administrativa tenga que revisar su propio análisis. El recurso de reconsideración está orientado a evaluar hechos acreditados en pruebas nuevas que no hayan sido analizadas anteriormente, y, por tanto, no resulta pertinente como nueva prueba, documentos que pretendan cuestionar argumentos sobre los hechos materia de controversia que ya han sido evaluados por la autoridad, dado que no se refieren a un nuevo hecho sino a una discrepancia con el pronunciamiento.

Que, corresponde analizar si el impugnante a fin de sustentar su recurso reconsiderativo han cumplido con el requisito especial y específico que es la presentación de nueva prueba, que exige la norma administrativa antes glosada.

Que, de la revisión del recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante Magdalena Castillo Pinedo se advierte que adjuntó su Resolución Directoral de Cese por Renuncia Voluntaria, sin embargo este no puede ser considerado como nueva prueba pues este mismo documento fue presentado en su primigenia solicitud que generó el Expediente Administrativo N° 2025-0670396, de fecha 10 de diciembre del 2025, por consiguiente ya fue materia de evaluación, es más este documento era un requisito para darle trámite a su solicitud de reingreso a la Carrera Pública Magisterial, pues este tiene que haber cesado para luego pedir su reingreso, por lo que quedaba probar este hecho y así lo hizo al presentar su solicitud. Y en cuanto al otro documento, que es la Ley de Reforma Magisterial, este es una norma legal que sirve de sustento jurídico, por lo que no reviste las características de una nueva prueba.

Que, conforme es de verse, la impugnante no ha cumplido con presentar el requisito específico que sustenta su recurso de reconsideración, por lo que se debe declarar Improcedente su pretensión administrativa. Sin perjuicio de ello tampoco se ha cumplido con una de las condiciones exigidas para el reingreso, establecido en el artículo 121° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, esto es que exista una plaza vacante presupuestada en el mismo cargo, especialidad, modalidad, forma o ciclo educativo, como así se le hizo saber en la referida Carta N° 090-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/GRRHH, a la administrada Magdalena Castillo Pinedo, de fecha 11 de diciembre del 2025.

En concordancia con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29944, Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial Ley N° 28044, Ley General de Educación y demás normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Reconsideración, presentado por la administrada MAGDALENA CASTILLO PINEDO, en contra de la Carta N° 090-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/GRRHH, de fecha 11 de diciembre del 2025, en razón, que la recurrente no ofrece nueva prueba, que contradiga el acto administrativo impugnado o que este se haya dictado en contravención a los lineamientos contemplados en el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, por los considerandos antes expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la administrada MAGDALENA CASTILLO PINEDO, en la forma y modo que establece el artículo 20° y siguientes del D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y Comuníquese
Firmado digitalmente por:
TAFUR CAMPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 04/02/2026 17:03:21-0500



GJTC/DUGEL
JLAQ/OAJ
Mag/sec

Firmado digitalmente por:
ALIAGA QUEZADA Javier
Leodomilio FAU 20531375808 hard
Motivo: DOY V B
CARGO:
ASESOR JURIDICO



Firmado digitalmente por:
TARAZONA RENGIFO ERNESTO
ANDRES FIR 23014278 hard
Motivo: DOY V B
CARGO:
ADMINISTRADOR



Documento Nro: 016-2026247562. Fecha: 04/02/2026 15:48:37-0500. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=f6719e2eE75edX4563l9e00C65e97653a023>